

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2196

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת נכד), התשפ"ג–2023

1. היעדרות בשל טיפול בנכד חולה
- (א) עובד שנכדו הוא ילד שטרם מלאו לו 12 שנים, זכאי לזקוף בשל מחלת נכדו עד שישה ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, אם התקיימו תנאים אלה :
- (1) בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור, או שבן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד ;
- (2) ילדו של העובד ובן זוגו של ילדו של העובד לא נעדרו מעבודתם מכוח זכאותם על פי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993.¹
- (ב) בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן ; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.
2. כללים
- שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע תנאים לעניין מימוש הזכאות לפי סעיף 1, לרבות לעניין נחיצות היעדרותו של העובד, הוכחת מחלתו של הנכד וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעסיק על ידי העובד.
3. שמירת זכויות
- חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.
4. דין המדינה
- דין המדינה לעניין חוק זה, כדין כל מעסיק.
5. ביצוע ותקנות
- שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 134.

דברי הסבר

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן – החוק), קובע שהורים לילד עד גיל 16 זכאים לזקוף ימי היעדרות בשל מחלת הילד על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלהם. לעיתים, כאשר מחלת הילד מתארכת, נאלצים הוריו של הילד להיעזר בהוריהם כיוון שאינם יכולים להיעדר לזמן ממושך מהעבודה, הן מהבחינה המקצועית והן מכיוון שהשתמשו בכל ימי ההיעדרות שהם זכאים לזקוף בשל מחלת ילדם.

ישנם סבים וסבתות רבים שטרם פרשו מעבודתם, ועל כן פעמים רבות אין בן משפחה שפנוי לטפל בילד. לפיכך, מוצע לאפשר לסבים ולסבתות לזקוף על חשבון ימי המחלה הצבורה שלהם היעדרות לטובת טיפול בנכדם אם הוריו של הילד לא נעדרו מעבודתם בשל מחלת ילדם.

עוד מוצע להגדיר שגיל הנכד לעניין חוק זה יהיה מתחת ל-12 שנים, וזאת מכיוון שילד כאמור זקוק להשגחת מבוגר.

כמו כן, מוצע ששר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע תנאים לעניין ההיעדרות, לרבות לעניין נחיצות היעדרותו של העובד, הוכחת מחלתו של הנכד וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעסיק על ידי העובד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת עדי קול וקבוצת חברי הכנסת (פ/2541/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מירב מיכאלי (פ/629/20), על ידי חבר הכנסת מיכאל אורן וקבוצת חברי הכנסת (פ/665/20) ועל ידי חבר הכנסת יוסי יונה (פ/4272/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/835/22) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/837/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/924/23 ; פ/1168/24).

הצעת החוק זהה לפ/1168/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)